

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 271/2535

นายบรรจบ จรุงเรือง

โจทก์

นายทง คำขำ กับพวก

จำเลย

นายบรรจบ จรุงเรือง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์มีความประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอประทานกราบเรียนท่านผู้พิพากษามงคล สระฐาน ซึ่งเป็นผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ที่ได้นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลอุทธรณ์ ได้โปรดรับรองให้โจทก์ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 14,077.12 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 13,100 บาท นับแต่วันถัดวันฟ้อง(7 พฤศจิกายน 2530) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 14,600 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2529 ซึ่งเป็นวันกระทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 89) พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 88) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาคดีนี้พิจารณาสั่งตามคำขอของโจทก์ ศาลชั้นต้นจึงส่ง สำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ (อันดับ 90 แผ่นที่ 1) แต่ปรากฏว่าท่านมงคล สระฐาน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีนี้ได้ย้ายมาอยู่ฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้น

จึงมีคำสั่งให้ส่งสำนวนมา ศาลฎีกาให้ท่านมงคล สระภูณ พิจารณาสั่ง (อันดับ 90
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควรที่โจทก์จะฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงจึง
รับรองฎีกาให้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีเหตุสมควรที่โจทก์จะฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงจึง
รับรองฎีกาให้

(มงคล สระภูณ-)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ